



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE CARAPEBUS
Gabinete da Prefeita

DECRETO 2.215/2017

“Dispõe sobre a regulamentação do Licenciamento Ambiental e do Cadastro Ambiental no âmbito Municipal.”

A PREFEITA MUNICIPAL DE CARAPEBUS, usando das atribuições que lhe confere o art. 79, incisos IV, VI e IX da Lei Orgânica do Município e tendo em vista está em consonância com a Lei Municipal Complementar nº 30, de 20 de setembro de 2010 – Código Municipal de Meio Ambiente de Carapebus-RJ e dá outras providências.

DECRETA

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Este Decreto estabelece normas, critérios e procedimentos para o Licenciamento Ambiental e o Cadastro Ambiental das atividades e empreendimentos consideradas efetiva e potencialmente poluidoras ou que, sob qualquer forma, possam causar degradação do meio ambiente no Município de **Carapebus**, a serem exercidos pela Secretária Municipal de Meio Ambiente – **SEMAMB**, órgão de coordenação, controle e execução da política municipal de meio ambiente.

Art. 2º - Para efeito deste Decreto são adotadas as seguintes definições:

I – Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, operação e ampliação de empreendimentos e atividades de pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso;

II – Licença Ambiental: ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, operar e ampliar empreendimentos e atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental;

III – Impacto Ambiental Local: é todo e qualquer impacto ambiental na área de influência direta da atividade ou empreendimento, que afete diretamente, no todo ou em parte, exclusivamente, o território do Município.

IV – Estudos Ambientais: são todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de uma atividade ou empreendimento, apresentado como subsídio para a análise da licença requerida, tais como: relatório ambiental, plano e projeto de controle ambiental, relatório ambiental preliminar, diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperação de área degradada e análise preliminar de risco.

Art. 3º - Os órgãos e entidades integrantes no **Sistema Municipal de Meio Ambiente – SIMMA**, atuarão complementarmente na execução dos dispositivos desta lei e demais normas decorrentes.

CAPÍTULO II DO LICENCIAMENTO E DA REVISÃO

Art. 4º - A execução de planos, programas, projetos e obras; a localização, construção, instalação, modificação, operação e a ampliação de atividades e empreendimentos; bem como uso e exploração de recursos ambientais de qualquer espécie, por parte da iniciativa privada ou do Poder Público Federal, Estadual ou Municipal, de impacto ambiental local, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou capazes de, sob qualquer forma, causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento ambiental pela SEMAMB, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis.

§ 1º - No licenciamento ambiental de atividades e empreendimentos de impacto ambiental local, o município ouvirá, quando couber, os órgãos competentes do Estado e da União.

§ 2º - Estão sujeitos ao licenciamento ambiental, entre outros, os empreendimentos e as atividades, de impactos ambiental local, relacionadas no **Anexo I** deste decreto, além daqueles que forem delegados pelo Estado por instrumento legal ou convênio.

§ 3º - Nos casos de licenciamento ambiental de atividades e empreendimentos constantes do Anexo I, que foi desenvolvida direta ou indiretamente pelo Município, o Conselho Municipal de Meio Ambiente de Carapebus – **COMMAMC**, deverá ser ouvido.

§ 4º - Caberá ao Poder Executivo, ouvindo o COMMADS, definir os critérios de exigibilidade, o detalhamento e a complementação do **Anexo I**, levando em consideração as especificidades, os riscos ambientais, o porte e outras características do **empreendimento** ou atividade, estabelecendo ainda os procedimentos administrativos e os prazos a estes inerentes, observando o disposto nas legislações pertinentes e neste Decreto, nos limites de suas atribuições legais.

Art. 5º - As licenças de qualquer espécie de origem Federal ou Estadual, de empreendimentos e atividades de impacto ambiental local, não excluem a necessidade de licenciamento ambiental pela SEMAMB, nos termos deste Decreto.

§ 1º - As atividades e empreendimentos, de impacto ambiental local, constantes do **Anexo I**, que possuem licença ambiental expedidas por órgão Estadual ou Federal, anterior à vigência deste Decreto, quando dá expiração dos respectivos prazos de validade, deverão requerer a renovação da licença junto à **SEMAMB** de acordo com o prazo estabelecido no parágrafo 2º, do artigo 16.

§ 2º - Atividades e empreendimentos, de impacto ambiental local, constantes do Anexo I, que estejam em funcionamento sem a respectiva licença ambiental por terem sido

dispensadas do licenciamento pelos órgãos Estadual ou Federal, deverão requerê-la junto à **SEMAMB** no prazo de 01 (um) mês após notificação.

SEÇÃO I DOS INSTRUMENTOS

Art. 6º - Para a efetivação do licenciamento e da avaliação de impacto ambiental, serão utilizados os seguintes instrumentos da Política Municipal de Meio Ambiente:

I – A Certidão Negativa de Débito junta à Dívida Ativa do Município;

II – Parecer Técnico Ambiental;

III – Cadastro Ambiental;

IV – O Estudo de Impacto Ambiental e Respectivo Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA;

V – As Licenças Prévia, de Instalação, Operação e Ampliação.

VI – As Auditorias Ambientais;

VII – Sistema Ambiental de Informações;

VIII – Monitoramento Ambiental;

IX – As Resoluções do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Carapebus – COMMAC.

SEÇÃO II DOS PROCEDIMENTOS

Art. 7º - Os procedimentos administrativos para o licenciamento ambiental, serão regulamentados pelo Poder Executivo, obedecendo às seguintes etapas:

I – Definição fundamentada pela SEMAMB, com a participação do empreendedor, dos documentos, projetos e estudos ambientais necessários ao início do processo de licenciamento correspondente à licença a ser requerida;

II – Requerimento da licença ambiental pelo empreendedor, acompanhado dos documentos, projetos e estudos pertinentes, dando-se a devida publicidade;

III – Análise pela SEMAMB, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, dos documentos, projetos e estudos apresentados e a realização de vistorias técnicas, quando necessárias, excetuando-se o disposto no § 2º, deste artigo;

IV – Solicitação de esclarecimentos e complementações, em decorrência da análise dos documentos, projetos e estudos apresentados, uma única vez, quando couber, podendo haver reiteração casos esclarecimentos e complementações não tenham sido satisfatórios, nos termos do artigo 19;

V – Audiência Pública, quando couber, de acordo com as prescrições legais estabelecidas;

VI – Solicitação de esclarecimentos e complementações pela SEMAMB, decorrentes de Audiência Pública, quando couber, podendo haver reiteração da solicitação quando os mesmos não tenham sido satisfatórios;

VII – Emissão de parecer técnico pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e parecer jurídico pela Procuradoria Geral.

VIII – deferimento ou indeferimento do pedido de licença pela autoridade competente, dando-se a devida publicidade.

§ 1º - No caso de empreendimento e atividades, sujeitos ao Estudo de Impacto Ambiental – EIA, se verificada a necessidade de nova complementação em decorrência de esclarecimentos já prestados, conforme incisos IV e VI, a SEMAMB, mediante decisão motivada e com a participação do empreendedor, poderá formular novo pedido de complementação.

§ 2º - O prazo estabelecido no inciso III deste artigo será de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período, para as atividades e empreendimentos de pequeno porte e baixo potencial de impacto ambiental, sujeitas a procedimentos administrativos simplificados, conforme estabelecido no § 1, do Art. 8º desta Lei.

§ 3º - Do ato de indeferimento da licença ambiental requerida, caberá:

I – Defesa e recurso administrativo, no prazo de 20 (vinte) dias úteis contados a partir da data do recebimento da notificação para:

a) A SEMAMB, em primeira instância administrativa;

b) O Conselho Municipal de Meio Ambiente de Carapebus – COMMAC, quando do indeferimento da defesa apresentada à SEMAMB, em segunda e última instância administrativa.

§ 4º - As atividades e empreendimentos de pequeno porte e baixo potencial de impacto ambiental, sujeitas a procedimentos administrativos simplificados, conforme estabelecido no § 1º do Art. 8º deste Decreto, serão dispensados de dar publicidade ao requerimento de licença.

Art. 8º - O Poder Executivo definirá, ouvindo o COMMAC, procedimentos específicos para as licenças ambientais, observadas a natureza, características e peculiaridades da atividade ou empreendimento e, ainda, a compatibilização do processo de licenciamento com as etapas de planejamento, implantação e operação.

§ 1º - Deverão ser adotados procedimentos administrativos simplificados, a serem aprovados pelo COMMAC, para as atividades e empreendimentos de pequeno porte e baixo potencial de impacto ambiental constantes do Anexo I deste Decreto, desde que assim enquadradas com base em parecer técnico fundamentado da SEMAMB.

§ 2º - Deverá ser admitido um único processo de licenciamento ambiental para pequenos empreendimentos e atividades de serviços similares e vizinhos ou por aqueles integrantes de planos de desenvolvimento aprovados previamente pela SEMAMB, desde que contemplada a proteção ao meio ambiente e a qualidade de vida e definida a responsabilidade legal individual e pelo conjunto de empreendimentos ou atividades.

§ 3º - Deverão ser estabelecidos critérios para agilizar e simplificar os procedimentos de licenciamento ambiental e renovação das licenças das atividades e serviços que

implementam planos e programas voluntários de gestão ambiental, visando a melhoria contínua e o aprimoramento do desempenho ambiental, a serem aprovados pelo COMMAC.

Art. 9º - A SEMAMB não poderá conceder licenças ambientais desacompanhadas de Certidão Negativa de Débito junto à Dívida Ativa do Município, conforme dispuser o regulamento.

Parágrafo único – Serão considerados débitos, para efeito de expedição da Certidão Negativa constante do caput deste artigo, somente aqueles transitados em julgado e devidamente inscritos na Dívida Ativa do Município.

Art. 10º - O Poder Executivo complementará através de regulamentos, instruções, normas técnicas e de procedimentos, diretrizes e outros atos administrativos, mediante instrumento específico, o que se fizer necessário à implementação e ao funcionamento da avaliação de impacto ambiental.

SEÇÃO III DAS LICENÇAS

Art. 11 – A SEMAMB, no limite da sua competência, expedirá as seguintes licenças:

I – Licença Municipal de Localização – LML; será requerida pelo proponente do empreendimento ou atividade, para verificação de adequação aos critérios do zoneamento ambiental.

II- Licença Municipal Prévia – LMP: o prazo de validade deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de elaboração dos planos, programas e projetos relativos ao empreendimento ou atividade, não podendo ser superior a 05 (cinco) anos;

III – Licença Municipal de Instalação – LMI: o prazo de validade deverá ser no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de instalação do empreendimento ou atividade, não podendo ser superior a 06 (seis) anos;

IV – Licença Municipal de Operação – LMO: o prazo de validade deverá considerar os planos de controle ambiental e será de, no mínimo, 4 (quatro) anos e, no máximo, 10 (dez) anos;

V – Licença Municipal de Ampliação – LMA: o prazo será definido em conformidade com a Licença Ambiental que contemple o estágio do processo no qual a atividade e empreendimento se enquadra no licenciamento.

§ 1º - Para ser concedida a Licença Municipal de Localização, o COMMAC poderá determinar a elaboração de EIA/RIMA, nos termos deste Decreto.

§ 2º - A Licença Municipal de Ampliação (LMA) poderá ter o prazo de validade estendido até o limite máximo de 01 (um) ano daquele estabelecido, mediante decisão da SEMMA, motivada pelo requerente do licenciamento ambiental, que fundamentará a necessidade da prorrogação solicitada.

§ 3º - A Licença Municipal Prévia (LMP) e a licença Municipal de Instalação (LMI) poderão ter os prazos de validade prorrogados, desde que não ultrapassem os prazos máximos estabelecidos nos incisos II e III.

§ 4º - As licenças poderão ser expedidas isoladas ou sucessivamente, de acordo com a natureza, características e fases da atividade ou empreendimento, conforme dispuser o regulamento.

Art. 12º - A Licença Municipal Prévia (LMP), verificada a adequação do projeto aos critérios de Zoneamento e aos planos de uso e ocupação do solo de caráter Municipal, Estadual e Federal, é expedida na fase inicial do planejamento, aprovando a localização, a concepção e a viabilidade do empreendimento ou atividade, fundamentada em informações formalmente prestadas pelo interessado e devidamente aprovadas pela SEMAMB, onde são especificados também os requisitos básicos e as condicionantes, quando couber, a serem atendidas durante a sua instalação e funcionamento.

Parágrafo único – A concessão da LMP implica no compromisso do requerente de manter o projeto final compatível com as condições de deferimento, ficando qualquer modificação condicionada à anuência prévia da SEMAMB.

Art. 13 – A Licença Ambiental de Instalação (LMI), é expedida com base na aprovação pela SEMAMB dos Estudos Ambientais, Declaração de Impacto Ambiental ou Estado de Impacto Ambiental, definidos como instrumentos de Licenciamento e Avaliação de Impacto Ambiental nesta Lei e de acordo com padrões técnicos estabelecidos pela SEMAMB, de dimensionamento do sistema de controle ambiental e das medidas de monitoramento previstas.

§ 1º - A LMI autoriza o início da implantação do empreendimento ou atividade, subordinando-a às condições de localização, instalação, operação e outras expressamente especificadas.

§ 2º - A montagem, instalação ou construção de equipamentos relacionados com qualquer atividade efetiva ou potencialmente poluidora ou degradadora, sem a respectiva LMI, ou sem observância das condições expressas na sua concessão, resultará em embargo da atividade ou empreendimento, independentemente de outras sanções cabíveis.

§ 3º - Constitui obrigação do requerente o atendimento às solicitações de esclarecimentos necessários à análise e avaliação do projeto de controle ambiental apresentado à SEMAMB.

§ 4º - A LMI conterá o cronograma aprovado pela SEMAMB, definido com a participação do empreendedor, para a implantação dos equipamentos e sistemas de controle, monitoramento, mitigação ou reparação de danos ambientais.

Art. 14 - A Licença Municipal de Operação (LMO), é expedida com base na aprovação do projeto, no resultado de vistoria, teste de pré-operação ou qualquer outro meio técnico de verificação do dimensionamento e eficiência do sistema de controle ambiental e das medidas de monitoramento implantadas, além do cumprimento das condicionantes determinadas para a operação.

§ 1º - A LMO autoriza a operação da atividade ou empreendimento subordinando sua continuidade ao cumprimento das condicionantes expressas na concessão das LMP e LMI.

§ 2º - A fim de avaliar a eficiência do sistema de controle ambiental adotado pelo interessado, a SEMAMB poderá conceder uma licença provisória, válida por um

período máximo 90 (noventa) dias, necessário para testar os procedimentos previstos, desde que se fundamente esta necessidade em competente parecer técnico.

§ 3º - Atendidas as exigências e com o início de operação, a SEMAMB, após vistoria final, emitirá a competente Licença Municipal de Operação.

§ 4º - A SEMAMB poderá estabelecer prazos de validade específicos para a operação de atividades ou empreendimentos que, por sua natureza e peculiaridades, estejam sujeitas a encerramento em prazos inferiores aos estabelecidos neste Decreto.

Art. 15 – A revisão da LMO, independente do prazo de validade, ocorrerá sempre que:

I – a atividade colocar em risco saúde ou a segurança da população, para além daquele normalmente considerado quando do licenciamento;

II – a continuidade da operação comprometer de maneira irremediável recursos ambientais não inerentes à própria atividade;

III – ocorrer descumprimento injustificado das condicionantes do licenciamento.

Art. 16 – Na renovação da Licença Municipal de Operação (LMO) de uma atividade ou empreendimento, a SEMAMB poderá, mediante decisão motivada, aumentar ou diminuir o seu prazo de validade, após avaliação do desempenho ambiental da atividade ou empreendimento, no período de vigência da licença anterior, respeitados os limites estabelecidos no inciso IV, do artigo 11.

§ 1º - A obtenção do prazo de validade máximo de 10 (dez) anos, se dará mediante decisão motivada da SEMAMB, fundamentada na verificação do atendimento dos seguintes requisitos:

I – Atendimento em limites ou condições mais favoráveis, fundamentada em avaliação ambiental e na Licença Municipal de Operação anterior;

II – Plano de correção das não conformidades legais decorrentes da última avaliação ambiental realidade, devidamente implementado;

III – Apresentação da Certidão Negativa de Débito junto à Dívida Ativa do Município, relativa ao período de validade da licença anterior.

§ 2º - A renovação de Licença Municipal de Operação (LMO) de uma atividade ou empreendimento, deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração do seu prazo de validade, fixado na respectiva licença, ficando este automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva da SEMAMB.

§ 3º - Vencido prazo estabelecido, a SEMAMB procederá à notificação da atividade ou empreendimento da necessidade de regularização, indicando os prazos e as penalidades e sanções decorrentes do não cumprimento das normas ambientais.

Art. 17 – A expansão de atividades e empreendimentos, a reformulação de tecnologia ou de equipamentos que impliquem em alterações na natureza ou operação das instalações, na natureza dos insumos básicos, na tecnologia produtiva ou no aumento da capacidade nominal da produção ou prestação de serviço, ficam condicionadas ao cumprimento do licenciamento ambiental enunciado no artigo 11, deste Decreto,

iniciando com a licença ambiental que contemple o estágio do processo de licenciamento da atividade.

Art. 18 – O início da instalação, operação ou ampliação de obra, empreendimento ou atividade sujeita ao licenciamento ambiental sem a expedição da licença respectiva, implicará na aplicação das penalidades administrativas previstas na legislação pertinente e na adoção das medidas judiciais cabíveis, sob pena de responsabilização funcional da autoridade ambiental competente.

Art. 19 – A solicitação de esclarecimentos e complementações, formuladas pela SEMAMB, em qualquer etapa do licenciamento, só poderá acontecer uma única vez em decorrência da análise de documentos, projetos e estudos apresentados, prevista a reiteração apenas nos casos em que comprovadamente a apresentação do solicitado tenha sido insatisfatória, e ainda, de acordo com o § 1º, do artigo 7º, e por ocasião daquelas solicitações ocorridas em Audiência Pública, nos termos deste Decreto.

§ 1º - Nas atividades de licenciamento deverão ser evitadas exigência burocráticas excessivas ou pedidos de informação já disponíveis.

§ 2º - O empreendedor deverá atender à solicitação de esclarecimentos e complementações, formulada pela SEMAMB, dentro do prazo máximo de 4 (quatro) meses a contar do recebimento respectiva notificação. O prazo poderá ser alterado, desde que justificado e com a concordância do empreendedor e da SEMAMB.

Art. 20 – A atividade ou empreendimento licenciado deverá manter as especificações constantes dos Estudos Ambientais, Estudo de Impacto Ambiental, apresentados e aprovados, sob pena de invalidar a licença, acarretando automaticamente a suspensão temporária da atividade até que cessem as irregularidades constatadas.

Art. 21 – Os empreendimentos e atividades licenciados pela SEMAMB, poderão ter suas licenças suspensas temporariamente ou cassadas, nos seguintes casos:

I – Falta de aprovação ou descumprimento de dispositivos previsto no Estudo de Impacto Ambiental aprovado;

II – Descumprimento injustificado ou violação do disposto em projetos aprovados ou de condicionantes estabelecidas no licenciamento;

III – Má fé comprovada, omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença;

IV – Superveniência de riscos ambientais e de saúde pública, atuais ou eminentes, e que não possam ser evitados por tecnologia de controle ambiental implantada ou disponível;

V – Infração continuada;

VI – Eminente perigo à saúde pública.

§ 1º - A cassação da licença ambiental concedida somente poderá ocorrer se as situações acima contempladas não forem devidamente corrigidas, e ainda, após transitado em julgado a decisão administrativa, proferida em última instância, pelo COMMAC.

§ 2º - Do ato de suspensão temporária ou cassação da licença ambiental, caberá defesa e recurso administrativo nos termos § 3º, do artigo 7º, deste Decreto.

CAPÍTULO III DO CADASTRO AMBIENTAL

Art. 22 – O cadastro ambiental, será organizado e mantido pela SEMAMB, incluindo as atividades e empreendimentos efetiva ou potencialmente poluidoras ou degradadoras constantes do Anexo I, bem como as pessoas físicas ou jurídicas que se dediquem à prestação de serviços de consultoria em meio ambiente, à elaboração de projetos e à fabricação, comercialização, instalação ou manutenção de equipamentos, aparelhos e instrumentos destinados ao controle e à proteção ambiental.

§ 1º - A SEMAMB notificará ou intimará diretamente aqueles que estejam obrigados ao cadastramento ou à sua renovação, determinando o prazo para o atendimento, respectivamente, e quando for o caso, convocará por edital quando constatada a revelia.

§ 2º - O não atendimento à convocação no prazo estabelecido, será considerado infração e acarretará a imposição de penalidades pecuniárias, nos termos da legislação em vigor, pelo não atendimento às determinações expressas pela SEMAMB.

Art. 23 – A SEMAMB definirá as normas técnicas e de procedimento, fixará os prazos e as condições, elaborará os requerimentos e formulários e estabelecerá a relação de documentos necessários à implantação, efetivação e otimização do Cadastro Ambiental.

§ 1º - As pessoas físicas ou jurídicas que se dediquem à prestação de serviços de consultoria em meio ambiente, à elaboração de projetos e à fabricação, comercialização, instalação ou manutenção de equipamentos, aparelhos e instrumentos destinados ao controle e à proteção ambiental, deverão atualizar o Cadastro Ambiental a cada 04 (quatro) anos.

§ 2º - O Cadastro Ambiental constitui fase inicial e obrigatória do processo de licenciamento ambiental, devendo as atividades e empreendimentos efetiva ou potencialmente poluidoras ou degradadoras, constantes do Anexo I desta Lei, atualizá-lo por ocasião da renovação da respectiva licença.

§ 3º - A efetivação do registro dar-se-á com a emissão pela SEMAMB do certificado de registro, documento comprobatório de aprovação e cadastramento, que deverá ser apresentado à autoridade ambiental competente sempre que solicitado.

§ 4º - A partir da implantação e funcionamento do Cadastro Ambiental, a SEMAMB determinará prazo para efetivação dos registros, a partir do qual somente serão aceitas, para fins de análise, projetos técnicos de controle ambiental ou Estudos Ambientais, EIA/RIMA's, elaborados por profissionais, empresas ou sociedades civis regularmente registradas no cadastro.

Art. 24 - Não será concedido registro no Cadastro Ambiental à pessoa jurídica cujos dirigentes participem ou tenham participado da administração de empresas ou sociedades inscritas em dívida ativa do Município, em débitos que tenham transitado em julgado administrativamente, excluídas as situações que estejam sendo questionadas judicialmente, respaldadas com Medidas Liminares.

Parágrafo único - Aplica-se, no que couber, o disposto no **caput** deste artigo, às pessoas físicas obrigadas ao registro no Cadastro Ambiental.

Art. 25 - O valor a ser instituído para registro no cadastro será estabelecido por lei municipal específica, ficando dispensadas até a sua vigência, cobranças de quaisquer taxas ou emolumentos.

Parágrafo único - As atividades e empreendimentos com fins científicos ou de educação ambiental, exercidas por pessoas físicas ou jurídicas, devidamente reconhecidas pelo COMMAC como prestadores de relevantes serviços à comunidade, terão prioridade para o cadastramento, ficando isentas do pagamento de taxas de cadastramento, nos termos do **caput** deste artigo.

Art. 26 - Quaisquer alterações ocorridas nos dados cadastrais deverão ser comunicadas ao setor específico da SEMAMB até 30 (trinta) dias após sua efetivação, independentemente de comunicação prévia ou prazo hábil.

Art. 27 - Mediante solicitação formal, a SEMAMB fornecerá documentos comprobatórios como: certidões, relatório entre outros das atividades devidamente cadastradas na Secretaria, observados os direitos individuais e sigilo industrial.

Parágrafo único - A SEMAMB notificará o cadastro dos atos praticados, remetendo-lhe cópias das solicitações formalizadas, especificando a documentação consultada, bem como qualquer parecer ou perícia realizada.

Art. 28 - As pessoas físicas ou jurídicas, relacionadas no **caput** do artigo 22, que encerrarem suas atividades, deverão solicitar o cancelamento do registro, mediante a apresentação de requerimento específico, anexando o Certificado de Registro no Cadastro Ambiental, comprovante de baixa na junta Comercial, quando couber, e a Certidão Negativa de Débito junto à Dívida Ativa do Município.

Parágrafo único - A não solicitação do cancelamento do registro no Cadastro Ambiental, nos termos do **caput** deste artigo, implica em funcionamento regular, sujeitando as atividades e empreendimentos, de pessoas físicas ou jurídicas, às normas e procedimentos estabelecidas nesta lei.

Art. 29 - A sonegação de dados ou informações essenciais, bem como a prestação de informações falsas ou a modificação de dado técnico constituem infrações, acarretando a imposição de penalidades, sem prejuízo das demais sanções previstas na legislação pertinente.

CAPÍTULO IV DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

Art. 30 - As audiências públicas, nos casos de licenciamentos ambientais decorrentes de apresentação de EIA/RIMA, objetivam a divulgação de informações à comunidade diretamente atingida pelos impactos ambientais do projeto, pretendendo ainda colher subsídios à decisão da concessão da licença ambiental requerida.

Art. 31 - As audiências públicas serão determinadas pela SEMAMB ou pelo COMMAC, desde que julgadas necessárias ou por solicitação do Ministério Público, por 50 (cinquenta) ou mais cidadãos munícipes, ou ainda por entidade civil, legalmente constituída e que tenha entre seus objetivos estatutários a proteção, conservação ou melhoria do meio ambiente.

Parágrafo único - Poderão ainda ser determinadas pela SEMAMB, a realização de audiências públicas solicitadas por órgãos públicos e entidades privadas ou mesmo por número expressivo de pessoas, domiciliadas na área diretamente atingida pelos impactos ambientais do projeto, interessadas nas informações sobre o mesmo.

Art. 32 - As audiências públicas deverão ser convocadas em até 30 (trinta) dias úteis após o encerramento da análise técnica conclusiva efetuada pela Câmara Técnica Interdisciplinar.

§ 1º - A convocação de audiências indicará local, data, horário e duração de sua realização bem como designará seu mediador e seu secretário.

§ 2º - A convocação da audiência pública será publicada em periódico de grande circulação no local onde será realizada, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias.

§ 3º - Na publicação para convocação deverão ser enunciadas informações sucintas sobre o projeto, tais como:

I - Informação sobre a natureza do projeto, impactos dele decorrentes, resultado da análise técnica efetuada e situações similares;

II – Discussão do Relatório de Impacto Ambiental.

§ 4º - Poderá ser determinada pela SEMAMB a prestação de informações adicionais, com base em norma legal ou em sua inexistência em parecer técnico fundamentado.

Art. 33 - As audiências públicas serão realizadas em locais de fácil acesso e próximos às comunidades diretamente afetadas pelo empreendimento, a fim de facilitar a participação popular.

Art. 34 - Nas audiências públicas será obrigatória a presença dos:

I - Representante do empreendedor requerente do licenciamento;

II - Representante de cada especialidade técnica componente da equipe que elaborou o projeto;

III - Componentes da Câmara Técnica Interdisciplinar que conclui a análise do projeto;

IV - Responsável pelo licenciamento ambiental ou seu representante legal.

Parágrafo único - Poderão ainda integrar a audiência as autoridades municipais e o representante do Ministério Público.

Art. 35 - As audiências públicas serão instauradas sob a presidência do mediador e com a presença de seu secretário, rigorosamente dentro do horário estabelecido, sendo que antes do início dos trabalhos os participantes assinarão seus nomes em livros próprios.

Art. 36 - Instaurada a audiência pública deverá ser seguida rigorosamente a ordem das manifestações, iniciando-se pelo empreendedor ou pelo representante da equipe técnica que elaborou o projeto, sendo que após deverão se manifestar os integrantes

da Câmara Técnica Interdisciplinar que analisou o projeto, em tempo estimado, inicialmente, de 15 (quinze) minutos para as apresentações.

Parágrafo único - Caso a audiência tenha sido determinada por solicitação daqueles enunciados no parágrafo único, do artigo 31, caberá a inversão na ordem da apresentação, iniciando-se por estes a apresentação, nos tempos já estabelecidos.

Art. 37 - As inscrições para o debate far-se-ão em até 05 (cinco) minutos do prazo de encerramento das apresentações, devendo os inscritos fornecerem identificação e endereço para correspondência.

Parágrafo único – O tempo disponível para as intervenções será dividido proporcionalmente entre cada um dos inscritos, levando-se em consideração a duração da sessão e tempo necessário ao esclarecimento das questões levantadas.

Art. 38 - As audiências públicas poderão ter seus prazos de duração prorrogados em até metade do tempo estipulado na sua convocação, mediante justificativa do presidente e após concordância da maioria simples de seus participantes.

Parágrafo único – A convocação de nova sessão da audiência pública poderá ser estabelecida pela SEMAMB, mediante justificativa fundamentada pelo presidente da audiência pública realizada.

Art. 39 - Da audiência pública lavrar-se-à ata circunstanciada, incluindo, de forma resumida, todas as intervenções, ficando esta à disposição dos interessados em até 10 (dez) dias úteis e em local de acesso público nas dependências da SEMAMB.

Art. 40 - As manifestações por escrito deverão ser encaminhadas à SEMAMB, em até 10 (dez) dias úteis contados a partir do dia seguinte ao da realização da audiência pública, não sendo consideradas aquelas recebidas após o prazo definido do neste artigo.

Art. 41 - Não haverá votação de mérito na audiência pública quanto ao RIMA apresentado.

Art. 42 - A SEMAMB não poderá emitir seu parecer de mérito sobre o EIA/RIMA, antes de concluída a fase da audiência pública.

Parágrafo único – A conclusão da fase de audiência pública ocorrerá após recebidos os comentários por escrito, referenciados no artigo 40 deste decreto.

Art. 43 - A SEMAMB emitirá parecer técnico e jurídico, devidamente fundamentados, sobre o licenciamento requerido, informando sobre as intervenções apresentadas na audiência pública e a pertinência das mesmas, bem como quanto aos comentários por escritos em prazo regulamentar.

§ 1º - Os Pareceres técnicos jurídicos enunciados no **caput** deste artigo deverão ser apresentados em até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da data limite para o recebimento dos comentários escritos e anexados à ata da audiência pública realizada.

§ 2º - A SEMAMB fará publicar em periódico de grande circulação, no local onde foi realizada a audiência pública, edital onde será informado o local e o horário em que estarão disponíveis, em prazo de 10 (dez) dias úteis para consulta pública, os pareceres técnicos e jurídicos referentes ao RIMA apresentado na audiência pública.

Art. 44 - As despesas efetuadas com realização das audiências públicas serão assumidas diretamente pelo empreendedor, responsável pela atividade ou serviço, apresentado para análise, podendo o mesmo participar da elaboração dos custos.

CAPÍTULO V DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 45 - A expedição e liberação dos Alvarás de Localização e Funcionamento, Autorização, Aprovação e Execução, bem como de qualquer outra licença municipal de empreendimentos ou atividades consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras daquelas que, sob qualquer forma possam causar degradação ambiental nos termos deste Decreto, dependerá da apresentação da respectiva Licença Ambiental expedida pela SEMAMB.

Art.46 – Este Decreto entra em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário.

Carapebus, Gabinete da Prefeita em 19 de dezembro de 2017.

**Christiane Cordeiro
Prefeita**

Anexo I

Atividades ou Empreendimentos Sujeitos ao Licenciamento Ambiental.

A – Introdução

A. 1 – Indústrias de Materiais Não-Metálicos

- 1 – Beneficiamento de pedras com tingimento.
- 2 – Beneficiamento de pedras sem tingimento.
- 3 – Fabricação de cal virgem/ hidratada ou extinta.
- 4 – Fabricação de telhas/ tijolos/ outros artigos de barro cozido.
- 5 – Fabricação de material cerâmico.
- 6 – Fabricação de cimento argamassa.
- 7 – Fabricação de peças/ ornatos/ estrutura de cimento/ gesso/ amianto.
- 8 – Fabricação e elaboração de vidro e cristal.
- 9 – Fabricação e elaboração de produtos diversos.

A. 2 – Indústria Metalúrgica

- 10 – Siderurgia/ elaboração de produtos siderúrgicos com redução de minérios.
- 11 – Produção de ferro/ aço e ligas sem redução com fusão.
- 12 – Produtos fundidos ferro/ aço com ou sem galvanoplastia.
- 13 – Metalurgia de metais preciosos.
- 14 – Relaminação, inclusive ligas.
- 15 – Produção de soldas e ânodos.
- 16 – Metalurgia do pó, inclusive peças moldadas.
- 17 – Recuperação de embalagens metálicas.
- 18 – Fabricação de artigos diversos de metal com galvanoplastia e/ ou fundição e/ ou pintura.
- 19 – Fabricação de artigos diversos sem galvanoplastia, sem fundição e sem pintura
- 20 – Têmpera e cementação de aço, recozimento de arames.

A. 3 – Indústria Mecânica e Correlatos.

- 21 – Fabricação de máquina/ aparelho/ peça/ acessório com galvanoplastia e/ou fundição.
- 22 – Fabricação de máquina aparelho/ peça/ acessório sem galvanoplastia e sem fundição.

A. 4 – Indústria de Material Elétrico, Eletrônico, Comunicações e Correlatos.

- 23 – Montagem de material elétrico/ eletrônico e equipamento para comunicação/ informática.

24 – Fabricação de material elétrico/ eletrônico e equipamento para comunicação/ informática com galvanoplastia.

25 – Fabricação de material elétrico/ eletrônico e equipamento para comunicação/ informática sem galvanoplastia.

26 – Fabricação de pilhas/ baterias/ acumuladores.

27 - Fabricação de aparelhos elétricos e eletrodomésticos com galvanoplastia.

28 – Fabricação de aparelhos elétricos e eletrodomésticos sem galvanoplastia.

A. 5 Indústria de Madeira e Correlatos.

29 – Preservação de Madeira.

30 – Fabricação de artigos de cortiça.

31 – Fabricação de artigos diversos de madeira.

32 – Fabricação de artefatos de bambu/ junco/ palha trançada (exceto móveis).

33 – Serraria e desdobramento de madeira.

34 – Fabricação de estruturas de madeira.

35 – Fabricação de placas/ chapas de madeira aglomerada/ prensada/ compensado.

A. 6 – Indústria de Móveis e Correlatos (Ind. Do Mobiliário)

36 – Fabricação de móveis de madeira/ vime/ junco.

37 –Montagem de móveis sem galvanoplastia e sem pintura.

38 – Fabricação de móveis moldados de material plástico.

39 – Fabricação de móveis/ artigos mobiliários com galvanoplastia e/ou com pintura.

40 – Fabricação de móveis/ artigos mobiliários sem galvanoplastia e sem pintura.

A. 7 – Indústria de papel, celulose, e Correlatos.

41 – Fabricação de celulose.

42 – Fabricação de pasta mecânica.

43 – Fabricação de papel.

44 – Fabricação de papel/ cartolina/ cartão.

45 – Fabricação de papelão/ cartolina/ cartão revestido não associado à produção.

46 – Artigos diversos, fibra prensada ou isolante

A. 8 Indústria de Borracha e Correlatos.

47 – Beneficiamento de borracha natural.

48 – Fabricação de pneumático/ câmara de ar.

49 – Recondicionamento de pneumáticos.

50 –Fabricação de laminados e fios de borracha.

51 – Fabricação de espuma borracha/ artefatos, inclusive látex.

52 – Fabricação de artefatos de borracha, peças e acessórios para veículos, máquinas e aparelhos, correias, canos, tubos, artigos para uso domésticos, galochas e botas, exceto vestuário.

A. 9 – Indústria de Couros, Peles e Correlatos.

53 – Curtimento e outras preparações de couros e peles.

54 – Fabricação de cola animal.

55 – Acabamento de couros.

56 – Fabricação de artigos selaria e correria.

57 – Fabricação de malas/ valises/ outros artigos para viagem.

58 – Fabricação de outros artigos de couro/ pele (exceto calçado/ vestuário).

A. 10 – Indústria Química e Correlatos

59 – Produção de substâncias químicas.

60 – Fabricação de produtos químicos.

61 – Fabricação de produtos derivados do petróleo/ rocha/ madeira.

62 – Fabricação de combustíveis não derivados do petróleo.

63 – Destilação da madeira (Produção de óleo/ gordura/ cera vegetal/ animal/ essencial).

64 – Fabricação de resina/ fibra/ fio artificial/ sintético e látex sintético.

65 – Fabricação de pólvora/ explosivo/ detonante/ fósforo/ munição/ artigo pirotécnico.

66 – Recuperação/ refino de óleos minerais/ vegetais/ animais.

67 – Destilaria/ recuperação de solventes.

68 – Fabricação de concentrado aromático natural/ artificial/ sintético/ mescla.

69 – Fabricação de produtos de limpeza/ polimento/ desinfetante.

70 – Fabricação de inseticida/ germicida/ fungicida e outros produtos agroquímicos.

71 – Fabricação de tinta com processamento a seco.

72 – Fabricação de tinta sem processamento a seco.

73 – Fabricação de esmalte/ laca/ verniz/ impermeabilização/ solvente/ secante.

74 – Fabricação de fertilizante.

75 – Fabricação de álcool etílico, metanol, e similares.

76 – Fabricação de espumas e assemelhados.

77 – Destilação de álcool etílico.

A. 11 – Fabricação de Produtos Farmacêuticos, Veterinários e Correlatos.

78 – Fabricação de produtos farmacêuticos e veterinários.

A. 12 – Indústria de Perfumaria, Sabões, Velas e Correlatos.

79 – Fabricação de produtos de perfumaria.

80 – Fabricação de detergentes/ sabões.

81 – Fabricação de sebo industrial.

82 – Fabricação de velas.

A.13 - Indústria de Produtos de Material Plástico e Correlatos.

83 – Fabricação de artigos de materiais plásticos sem galvanoplastia e sem lavagem de matéria-prima.

84 – Recuperação e fabricação de artigos de material plástico com lavagem de matéria-prima.

85 – Fabricação de laminados plásticos sem galvanoplastia com/ sem lavagem de matéria-prima.

86 – Fabricação de laminados plásticos com galvanoplastia com/ sem lavagem de matéria-prima.

87 – Fabricação de artigos de material plástico para uso doméstico e pessoal.

88 – Fabricação de artigos de material plástico para embalagem e acondicionamento, impressos ou não impressos.

89 – Fabricação de artigos de material plástico. (fitas, flâmulas, dísticos, brindes, objetos de adorno, artigos de escritório).

90 – Fabricação de manilhas, canos, tubos e conexões de material plástico para todos os fins.

91 – Fabricação de artigos de material plástico, não especificado ou não classificado, inclusive artefatos de acrílico e de fiber glass.

A. 14 Indústria Têxtil e Correlatos.

92 – Beneficiamento de fibras têxteis vegetais.

93 – Beneficiamento de matérias têxteis de origem animal.

94 – Fabricação de estopa/ material para estofo/ recuperação de resíduo têxtil.

95 – Fiação e/ou tecelagem com tingimento.

96 – Fiação e/ou tecelagem sem tingimento.

A. 15 Indústria de Calçados, Vestiário, Artefatos de tecidos e Correlatos.

97 - Tingimento de roupa/ peça/ artefato de tecido/ tecido

98 – Estamparia/ outro acabamento em roupa/ peça/ artefato de tecido/ tecido.

99 – Malharia (somente confecção).

100 – Fabricação de calçados.

101 – Fabricação de artefatos/ componentes para calçados sem galvanoplastia.

102 – Fabricação de artefatos/ componentes para calçados com galvanoplastia.

103 – Todas atividades industriais do ramo não produtoras em fiação/ tecelagem.

A.16 – Indústria de Produtos Alimentares e Correlatos.

104 – Beneficiamento/ secagem/ moagem/ torrefação de grãos.

- 105 – Engenho com parboilização.
- 106 – Engenho sem parboilização.
- 107 – Matadouro/ abatedouro.
- 108 – Frigoríficos sem abate e fabricação de derivados de origem animal.
- 109 – Fabricação de conservas.
- 110 – Preparação de pescado/ fabricação de derivados de origem animal.
- 111 – Preparação de leite e resfriamento.
- 112 – Beneficiamento e industrialização de leite e seus derivados.
- 113 – Fabricação/ refinação de açúcar.
- 114 – Refino/preparação de óleo/gordura vegetal/animal/manteiga cacau.
- 115 – Fabricação de fermentos e leveduras.
- 116 – Fabricação de ração balanceada para animais /farinha de osso/ pena com cozimento e/ou com digestão.
- 117 – Fabricação de ração balanceada para animais/farinha de osso/pena sem cozimento e sem digestão (apenas mistura).
- 118 – Refeições conservadas e fábrica de doces.
- 119 – Fabricação de sorvetes, bolos e tortas geladas/coberturas.
- 120 – Preparação de sal de cozinha.
- 121 – fabricação de balas/caramelo/pastilhas/drops/bombom/chocolate/gomas.
- 122 – Entrepasto/distribuidor de mel.
- 123 – Padaria/confeitaria/pastelaria, exceto com forno elétrico ou a gás.
- 124 – Fabricação de massas alimentícias/biscoitos com forno elétricos ou a gás.
- 125 - Fabricação de massas alimentícias/biscoitos com forno a outros combustíveis.
- 126- Fabricação de proteína texturizada de soja.

A.17 – Indústria de Bebidas e Correlatos.

- 127 – Fabricação de vinhos.
- 128 – Fabricação de vinagre.
- 129 – Fabricação de aguardente/licores/outras bebidas alcoólicas.
- 130 – Fabricação de cerveja/chope/malte.
- 131 - Fabricação de bebida não alcoólica/engarrafamento e gaseificação de água mineral com lavagem de garrafas.
- 132 – Fabricação de concentração de suco de fruta.
- 133 – Fabricação de refrigerante.

A.18 – Indústria de Fumo e Correlatos

- 134 – Preparação do fumo/fábrica de cigarro/charuto/cigarrilha/etc.

A.19 – Indústria Editorial, Gráfica e Correlatos.

135 – Impressão de material escolar, material para uso industrial e comercial, para propaganda e outros fins, inclusive litografado.

136 – Execução de serviços gráficos diversos, impressão litográfica e off set, em folhas metálicas, papel, papelão, cartolina, madeira, couro, plástico, tecido, etc.

137 – Produção de matrizes para impressão, pautação, encadernação, douração, plastificação e execução de trabalhos similares.

138 – Execução de serviços gráficos para embalagem em papel, papelão, cartolina e material plástico, edição e impressão e serviços gráficos de jornais e outros periódicos, livros e manuais.

139 – Indústria editorial e gráfica sem galvanoplastia.

140 – Indústria editorial e gráfica com galvanoplastia.

141 – Execução de serviços gráficos não especificados ou não classificados.

A.20 – Indústria Diversas

142 – Fabricação de máquinas, aparelhos e equipamentos industriais, para instalação hidráulica, térmicas de ventilação e refrigeração, inclusive peças e acessórios.

143 – Fabricação de artigos de cutelaria, armas, ferramentas manuais e artigos de metal para escritório, inclusive ferramentas para máquinas.

144 – Fabricação de instrumentos, utensílios e aparelhos de medida, não elétricos, para usos técnico se profissionais.

145 – fabricação de aparelhos, instrumentos e materiais ortopédicos (inclusive cadeiras de roda) odontológico e laboratorial.

146 – fabricação de aparelhos, instrumentos e materiais fotográficos e ótica.

147 – Lapidação de pedras preciosas e semi-preciosas e fabricação de artigos de ourivesaria e joalheria.

148 – Fabricação de instrumentos musicais, gravação de matrizes e reprodução de discos para fonógrafos e fitas magnéticas.

149 – Revelação, copiagem, corte, montagem, gravação, dublagem, sonorização e outros trabalhos concernentes à produção de películas cinematográficas.

150 – Fabricação de aparelhos, instrumentos e materiais fotográficos e ótica.

151 – Fabricação de jóias/ bijuterias com galvanoplastia.

152 - Fabricação de jóias/ bijuterias sem galvanoplastia.

153- Fabricação de gelo (exceto gelo seco).

154 – Fabricação de espelhos.

155 – Fabricação de escovas, brochas, pincéis, espanadores, etc.

156 – Fabricação de brinquedos.

157 – Fabricação de artigos de caça e pesca, desporto e jogos recreativos, exceto armas de fogo e munições.

158 – Fabricação de artefatos de papel, inclusive embalagens, não associada à produção do papel.

159 - Fabricação de artefatos de papelão, cartolina e cartão, inclusive embalagens, impressão ou não, simples ou plastificados, não associada à produção de papelão, cartolina e cartão.

160 – fabricação de artigos de papelão, cartolina e cartão para revestimento, não associada à produção de papel, papelão, cartolina e cartão.

161 – Usina de produção de concreto.

162 – Usina de asfalto e concreto asfáltico.

163 – Lavanderia industrial.

A.21 – Refino de hidrocarbonetos e Destilação de Álcool

B – Mineração

164 – Pesquisa mineral de qualquer natureza.

C – Construção Civil ou Naval, Obras Auxiliares ou Complementares.

165 – Construção de edifícios

166 – Execução, por administração empreitada ou subempreitada de construção civil, de obras hidráulicas e outras semelhantes e respectivas engenharia consultiva.

167 - Demolições (de prédios, de viadutos, etc.).

168- Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres.

169 - Escoramento e contenção de encostas e serviços congêneres.

C.1 – Construções Viárias

170 – Rodovias.

171 – Ferrovias.

172 – Metropolitanos.

173 – Aeroportos.

174 – Hangares.

175 – Portos.

176 – Dutos.

177 – Pontes.

178 – Túneis.

179 – Viadutos/Elevados.

180 – Logradouros públicos.

C.2 – Obras Hidráulicas

- 181 – Canais de barragens, diques, dutos, açudes.
- 182 – Obras de irrigação.
- 183 – Drenagem.
- 184 – Obras de retificação ou de regularização de leitos ou perfis de rios.
- 185 – Reservatório.
- 186 – Poços artesianos, semi-artesianos ou manilhados.
- 187 – Montagens industriais e instalação de máquinas e equipamentos.
- 188 – Termo nucleares.
- 189 – Refinarias.
- 190 – Oleodutos.
- 191 – Gasodutos e outros de líquidos e gases.

D – Serviços de Utilidade Pública, de Infra-estrutura e Correlatos

- 192 – Estação rádio-base de telefonia celular.
- 193 – Torre de telefonia fixa e móvel.
- 194 – Transmissão de energia elétrica.
- 195 – Sistema de abastecimento de água, captação, tratamento, reservação.
- 196 – Rede de distribuição de água.
- 197 – Estação de tratamento de água.
- 198 – Construção de aterros sanitários.
- 199 – Paisagismo, jardinagem.

E – Resíduos Sólidos

- E. 1 – Resíduos Sólidos Industriais
- E. 2 – Resíduos Sólidos Urbanos
- E.3 – Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde

F – Transporte, Terminais, Depósitos e Correlatos

- 200 – Terminais portuários em geral.
- 201 – Depósito de produtos de origem mineral em bruto (areia/calcário/etc.).
- 202 – Depósito de cereais a granel.
- 203 – Depósito de adubos a granel.
- 204 – Depósito de sucata.
- 205 – Depósito/comércio transportador - revendedor - retalhista.

G – Turismo e Atividades Correlatas

- 206 – Casas de jogos eletrônicos.
- 207 – Casas noturnas.
- 208 – Campos de boliche e bilhares.

209 – Campos de golfe.

210 – Hipódromos.

211 – Autódromo.

212 – Cartódromo.

213 – Pista de motocross.

214 – Locais para camping.

215 – Parque de diversões.

H – Atividades Diversas

216 – Shopping center/hipermercado.

217 – Cemitérios.

218 – Complexos científicos e tecnológicos.

219 – Estabelecimentos prisionais.

220 – Posto de lavagem de veículos.

221 – Hospitais.

222 – Hospital geral.

223 – Hospital pronto-socorro.

224 – Hospital psiquiátrico.

225 – Clínicas médicas/casas de saúde.

226 – Hospitais veterinários.

227 – Laboratórios de análises físico-químicas.

228 – Laboratório de análises biológicas.

229 – Laboratório de análises clínicas.

230 – Laboratório de radiologia.

231 – Farmácia de manipulação e similares.

232 – Laboratório industrial e/ou de testes.

233 – Laboratório fotográfico.

234 – Sauna/escola de natação/clínica estética.

235 – Atividade que utilize combustível sólido, líquido ou gasoso.

I – Veículos de divulgação e Similares

236 – Letreiro.

237 – Painel luminoso ou iluminado.

238 – Tabuleta (out door).

239 – Faixa.

240 – Poste toponímico.

241 – Carro de som.

J – Comércio varejista e Correlatos

242 – Laticínios.

243 – Alimentos.

244 – Carnes.

245 – Lojas de eletrodomésticos e equipamentos de som.

246 – Lojas de discos e fitas.

247 – Estabelecimentos varejistas que utilizem aparelhos de som para divulgação de seus produtos.

248 – Fumo e tabacaria.

249 – Comércio varejista de produtos hortigranjeiros e de alimentícios não especificados ou não classificados.

250 – Farmácias de manipulação e similares.

251 – Farmácias, drogarias, floras medicinais e ervanários.

252 – Perfumarias e comércio varejista de produtos de higiene.

253 – Comércio varejista de produtos veterinários, produtos químicos de uso na pecuária, forragens, rações e produtos alimentícios para animais (vacina, soros, adubos, fertilizantes, corretivos de solo, fungicidas, pesticidas).

254 – Comércio varejista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (inseticidas, sabões, polidores, desinfetantes, ceras, produtos para conservação de piscinas).

255 – Comércio varejista de produtos odontológicos porcelanas, massas, dentes artificiais etc).

256 – Comércio varejista de produtos químicos não especificados ou não classificados.

257 – Comércio varejista de tecidos e artefatos de tecidos, roupas e acessórios do vestuário e artigos de armarinho.

258 – Comércio varejista de móveis, artigos e colchoaria, tapeçaria e de decoração.

259 – Comércio varejista de ferragens, ferramentas, produtos metalúrgicos e de vidros.

260 – Comércio varejista de material elétrico e eletrônico.

261 – Comércio varejista de mercadorias em geral.

262 – Comércio varejista de máquinas, aparelhos e equipamentos.

L – Comércio de Alimentos e Bebidas e Correlatos

263 – Padaria.

264 – Bar, café, lancheria.

265 – Pizzaria.

266 – Churrascaria.

267 – Restaurante.

268 – Supermercado.

M – Serviços de Reparação, Manutenção e Oficinas Correlatas

269 – Artigos de madeira, de mobiliário (imóveis, persianas, estofados, colchões, etc.).

270 – Artigos de borracha (pneus, câmaras de ar e outros artigos).

271 – Veículos, inclusive caminhões, tratores e máquinas de terraplanagem.

272 – Reparação, manutenção e conservação que utilize processos ou operação de cobertura de superfícies metálicas e não metálicas bem como de pintura ou galvanotécnicos.

273 – Retificação de motores.

274 – Reparação e manutenção de máquinas, aparelhos e equipamentos industriais, agrícolas e máquinas de terraplanagem.

275 – Reparação e manutenção de máquinas e aparelhos elétricos, eletrônicos e de comunicações.

276 – Pintura de placas e letreiros (serviços de reparação e conservação).

277 – Lavagem e lubrificação.

278 – Funilaria.

279 – Serralheria.

280 – Torneira.

281 – Niquelaria.

282 – Cromagem.

283 – Esmaltagem.

284 – Galvanização.

285 – Serviços de reparação, manutenção e conservação que utilize processos ou operação de cobertura de superfícies metálicas e não metálicas, bem como de pintura ou galvanotécnicos.

Anexo II

Atividades ou Empreendimentos de Impacto Ambiental

- 1 – Indústrias vinculadas à extração de matéria-prima local.
- 2 – Artesanatos vinculados à extração de matéria-prima local.
- 3 – Recuperação de área minerada – extrações a céu aberto sem beneficiamento (areia e/ou cascalho em recurso hídrico, rocha ornamental, rocha para brita, pedra de talhe para uso imediato na construção civil, areia/saibro/argila fora de recurso hídrico.
- 4 – Recuperação de área minerada – lavras subterrâneas sem beneficiamento (água mineral).
- 5 – Recuperação de área minerada – extração a céu aberto sem beneficiamento (areia e/ou cascalho em recurso hídrico, rocha ornamental, rocha para brita, pedra de talhe para uso imediato na construção civil, areia/saibro/argila fora de recurso hídrico, minério metálico.
- 6 – Recuperação de areia minerada – lavras subterrâneas com beneficiamento (água mineral).
- 7 – Terminais rodoviários.
- 8 – Terminais ferroviários.
- 9 – Terminais marítimos e fluviais.
- 10 – Campos de pouso.
- 11 – Eclusas.
- 12 – Abertura de vias urbanas.
- 13 – Molhes.
- 14 – Subestação/transmissão de energia elétrica.
- 15 – Sistema de esgoto sanitário (rede e estação).
- 16 – Coleta/tratamento centralizado de efluente líquido industrial.
- 17 – Limpeza e/ou dragagem de cursos d'água corrente.
- 18 - Limpeza e/ou dragagem de cursos d'água dormentes.
- 19 - Limpeza de canais urbanos.
- 20 – Destinação final dos resíduos sólidos industriais – classe III.
- 21 – Classificação/seleção de resíduos sólidos industriais – classe II.
- 22 – Beneficiamento de resíduos sólidos industriais – classe III.
- 23 – Recuperação de área degradada por resíduo sólido industrial – classe II.
- 24 – Armazenamento/comércio de resíduos industriais – classe III.
- 25 – Monitoramento de área degradada por resíduos sólidos industriais – classe III.
- 26 – Tratamento e/ou destinação final de resíduos sólidos urbanos.

- 27 – Classificação/seleção de resíduos sólidos urbanos.
- 28 – Beneficiamento de resíduos sólidos urbanos.
- 29 – Destinação de resíduos provenientes de fossas.
- 30 – Recuperação de área degradada por resíduos sólidos urbanos.
- 31 – Destinação final de resíduos sólidos de serviços de saúde.
- 32 – Marinas.
- 33 – Teleféricos.
- 34 – Heliportos.
- 35 – Depósito de produtos químicos sem manipulação.
- 36 – Depósito de explosivos.
- 37 – Depósito/comércio de óleos usados.
- 38 – Depósito/comércio atacadista de combustíveis (base de distribuição).
- 39 - Depósito/comércio varejista de combustível (posto de gasolina).
- 40 – Complexos turísticos e de lazer, inclusive parques temáticos.
- 41 – Hotéis/motéis.
- 42 – Parques náuticos.
- 43 – Estádios.
- 44 – Loteamento residencial/condomínio unifamiliar.
- 45 - Loteamento residencial/condomínio plurifamiliar.
- 46 – Distrito/Loteamento industrial.
- 47 – Berçário de micro-empresas.
- 48 – Atividade que utilize incineradores ou outro dispositivo que promova queima de resíduos sólidos, líquidos e gasosos.

Anexo III

Atividades ou Empreendimentos Sujeitos à Apresentação do Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA

- 1 – Estradas de rodagem, Vias Estruturais, Túneis, Viadutos e Pontes.
- 2 – Aeroportos, conforme definido em lei.
- 3 – Ferrovias e hidrovias.
- 4 – Portos e terminais de carga, minério, petróleo e produtos químicos.
- 5 – Oleodutos, gasodutos e minerodutos.
- 6 – Aterros sanitários, processamento e destino final de lixo urbano ou de resíduos tóxicos ou perigosos.
- 7 – Captação, reservação e adução-tronco, referentes ao sistema de abastecimento d'água.
- 8 – Troncos coletores e emissários referentes ao sistema de esgotamento sanitário ou industrial.
- 9 – usina de geração de energia elétrica, qualquer que seja a fonte de energia primária com capacidade igual ou superior a dez megawatts e de linhas de transmissão de energia elétrica com capacidade acima de (230) Kilowatts ou quando sobrepor área de relevante interesse ambiental.
- 10 – Usinas de produção e beneficiamento de gás.
- 11 – Qualquer atividade que utiliza carvão vegetal, produtos derivados ou similares acima de 05 ton/por dia.
- 12 – Abertura e dragagem de canais de navegação, drenagem, irrigação e retificação de cursos d'água, aberturas de barras e embocaduras, transposição de bacia e diques.
- 13 – Projetos de desenvolvimento urbano em áreas acima de 50 há ou qualquer atividade a ser implantada que acarrete em eliminação de áreas que desempenham função de “Bacia de Acumulação”, em regiões sujeitas a inundações.
- 14 – Distritos industriais e zonas estritamente industriais.
- 15 – Complexos industriais incluindo unidades petroquímicas, cloro-químicas, carboquímicas, siderúrgicas, usinas de destilação de álcool, hulha, extração e cultivo em recursos hídricos.
- 16 – Aquelas atividades lesivas ao patrimônio espeleológico e arqueológico.
- 17 – Extração de combustível fóssil (petróleo, xisto e carvão).
- 18 – Extração de minérios, inclusive os da classe II, definidos no Código de Mineração.
- 19 – Uso da diversidade biológica pela biotecnologia.
- 20 – Atividade de manejo de fauna exótica e criadouro de fauna silvestre.
- 21 – Utilização do patrimônio genético natural.

22 – Manejo de recursos aquáticos vivos.

23 – Introdução de espécies exóticas e/ou geneticamente modificadas.

24 – Outras atividades ou obras de potencial degradador, a critério do órgão competente.